

合同登记编号:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

技 术 服 务 合 同

(含技术培训、技术中介)

项目名称: 评价结肠胶囊式内窥镜系统的有效性与安全

性的前瞻性、多中心、自身对照临床试验

委托人: 江苏势通生物科技有限公司

(甲方)

受托人: 首都医科大学附属北京友谊医院

(乙方)

受托人: 南京西格玛医学技术股份有限公司

(丙方)

签订地点: 北京 省(市) 北京 市、县(区)

签订日期: 2015 年 6 月 10 日

有效期限: 2015 年 6 月 10 日至年 2016 6 月 9 日

北京技术市场管理办公室

一、签署本协议的依据

根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册与备案管理办法》、《医疗器械临床试验质量管理规范》和相关法规规定，甲方组织和实施“评价结肠胶囊式内窥镜系统的有效性与安全性的前瞻性、多中心、自身对照临床试验”。

二、三方约定

1. 本项临床试验将遵循《医疗器械临床试验质量管理规范》、《赫尔辛基宣言》、《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》的各项规定。

2. 乙方负责完成临床观察病例合计 36 例。

3. 临床试验进度为临床试验启动后 5 个月。由于临床试验可变因素很多，临床试验方案规定的试验进度为预期试验进度。

4. 临床试验过程中，三方均应在 5 个工作日内回应对方的要求，共同研究、协商处理临床试验中发生的问题。因试验医疗器械或对照医疗器械相关的严重不良事件、器械缺陷等原因，提前终止本项临床试验，应及时通知其他方。

5. 三方为各方保存临床试验文件提供便利。

三、甲方的责任和义务

1. 和乙方共同组织、开展临床试验。

2. 对医疗器械临床试验的真实性、合规性负责。

3. 在医疗器械临床试验经伦理审查通过并且与医疗器械临床试验机构签订合同后，向申办者所在地省、直辖市药品监督管理部门进行临床试验项目备案。临床试验启动会必须在获得伦理委员会批准件并签署研究协议后方可召开。甲方必须获得首都医科大学附属北京友谊医院伦理委员会批准件。完成省局备案后并获得首都医科大学附属北京友谊医院药物临床试验机构办公室同意后，方可召开临床试验启动会并启动临床试验。

4. 提供试验医疗器械和对照医疗器械，对医疗器械的质量负责，并对由此产生的不良事件负责。甲方应无偿提供合格的试验医疗器械，并符合以下要求：

(一)试验医疗器械应当按照医疗器械生产质量管理规范的相关要求生产且质量合格；

(二)确定试验医疗器械的运输条件、储存条件、储存时间、有效期等;

(三)试验医疗器械按照临床试验方案要求进行适当包装和保存;包装标签上

应当标明产品信息,具有易于识别、正确编码的标识,标明仅用于医疗器械临床试验;

(四)医疗器械临床试验获得伦理委员会同意后,甲方负责在规定的条件下将试验医疗器械运输至医疗器械临床试验机构;

(五)对从医疗器械临床试验机构回收的试验医疗器械,甲方负责保存回收处置等记录。

5. 在获知死亡或者危及生命的临床试验医疗器械相关严重不良事件后 7 日内、获知非死亡或者非危及生命的试验医疗器械相关严重不良事件和其他严重安全性风险信息后 15 日内,向参与临床试验的其他医疗器械临床试验机构、伦理委员会以及主要研究者报告,向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告,向医疗器械临床试验机构所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门和卫生健康管理部门报告,并采取风险控制措施;出现可能影响受试者安全、可能影响医疗器械临床试验实施、可能改变伦理委员会同意意见的信息时,应当及时组织对临床试验方案、知情同意书和其他提供给受试者的信息、以及其他相关文件进行修改,并提交伦理委员会审查;

(2) 出现大范围临床试验医疗器械相关严重不良事件,或者其他重大安全性问题时,申办者应当暂停或者终止医疗器械临床试验,并向所有医疗器械临床试验机构管理部门、伦理委员会以及主要研究者报告,向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告,向所有医疗器械临床试验机构所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门和卫生健康管理部门报告。

(3) 在临床试验过程中,甲方应及时向乙方告知试验监查、数据安全监查以及其他途径来源的可能影响受试者的健康或安全、或者影响试验开展的信息(事件获悉后 30 天内),以便乙方采取相关措施保护受试者。研究结束后若发现研究结果直接影响受试者的安全,申办者应向研究者和研究机构通报,同时研究者应告知受试者。

6. 试验过程中发生与医疗器械临床试验相关(包括无法判定不良事件是否与试验医疗器械有关)的受试者损害或死亡,甲方承担治疗费用及相应的经济补偿,但不包括研究者

和医疗器械临床试验机构自身过失以及受试者自身疾病进展所致的损害。甲方已经购买临床试验责任险。

7.按照合同及时支付项目研究费用。

8. 在医疗器械临床试验暂停、终止或者完成后 10 个工作日内，书面报告所有的主要研究者、医疗器械临床试验机构管理部门、伦理委员会，向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告。

9. 甲方负责组织相关的研究者会议、与乙方共同研究并签署临床试验方案等。负责对研究者进行启动培训，培训内容包括但不限于：一、详细阅读和了解试验方案的内容。二、了解并熟悉试验产品的性质、作用、疗效及安全性。

四、乙方的责任和义务

1. 负责向医学伦理委员会提出申请。

2. 按医学伦理委员会批准的临床试验方案开展本项临床试验。

3. 依据《医疗器械临床试验质量管理规范》，认真履行研究者的有关职责，其中特别重要的职责是：

（1）乙方对甲方、丙方提供的与试验相关的所有资料负有保密的责任，否则承担由此给甲方、丙方造成的损失。

（2）乙方应确保研究者团队的所有研究者均接受过 GCP 和试验方案培训。研究者应按照试验方案流程操作，在每位受试者参加临床试验前取得其知情同意书。

（3）接受监查员的监查，并为监查员履行职责提供方便。

（4）研究者严格遵循《医疗器械临床试验质量管理规范》和临床试验方案开展本项临床试验，实事求是记录试验数据；试验完成后撰写分中心小结，签名并注明日期后送交甲方。

（5）研究者负责做出与临床试验相关的医疗决定，保证受试者在试验期间出现不良事件时得到适当的治疗。研究者有义务采取必要的措施以保障受试者的安全，并记录在案。

（6）临床试验过程中发生严重不良事件，研究者应立即对受试者采取适当的治疗措施，

同时研究者应当在获知严重不良事件后 24 小时内，向申办者、医疗器械临床试验机构管理部门、伦理委员会报告；并按照临床试验方案的规定随访严重不良事件，提交严重不良事件随访报告。

(7) 乙方根据《医疗器械临床试验质量管理规范》保存临床试验基本文件至医疗器械临床试验完成或者终止后 10 年。保存期内如产生资料保管费用，甲方和乙方应协商解决。资料保存期满前三个月内，甲方需主动与乙方联系商讨后续资料的保存事宜。到期时，如研究机构未获知或接收到来自甲方延期保存的信息（包括但不限于电话、邮件等），视为甲方自动放弃，乙方有权自行处理试验资料，由此产生的任何纠纷和损失由甲方承担责任。

4. 竞争入组项目，在甲方提出项目入组结束前，乙方可以超计划例数入组，不用再签补充合同。甲方按最终实际发生例数支付费用。

5. 临床研究结束后配合监查员完成临床试验所有相关资料监查，向甲方提供真实准确的 CRF 表、小结报告及其他书面资料。协助甲方解答主管部门或数据统计部门对本临床研究提出的各项疑问。

五、丙方的责任和义务

1. 负责发起、申请本临床试验，在取得伦理委员会批准件后开始组织、实施临床试验，监查本项临床试验。

2. 依据《医疗器械临床试验质量管理规范》，认真履行有关职责，其中特别重要的职责是：

(1) 试验产品与试验相关物资送到科室，当面清点、并办理交接手续。

(2) 派遣合格的临床试验监查员，监查员具备相关资质和工作经验。监查员的人数与监查次数能够满足临床试验质量管理的需要。监查报告定期提交给临床试验机构审核并备案。

(3) 督促研究者严格遵循《医疗器械临床试验质量管理规范》和临床试验方案开展本项临床试验。督促研究者及项目组对监查出的问题进行及时、准确地整改。

(4) 若本中心发生严重不良事件，应与研究者迅速研究所发生的严重不良事件，提醒

研究者采取必要的措施，以保证受试者的安全和权益。若收到其他中心发生严重不良事件，第一时间告知研究者。

六、试验费用及付款方式

1. 本试验经费总费用(观察费+检查费+交通补助费+机构管理费+税费)预计 RMB 190716 元，完全由甲方提供所需试验费用予乙方，包括如下：

(1) 观察费: RMB 2000.00 元/例*36 例，预计共计 RMB 72000.00 元，其中研究者观察费 50400.00 元，医院管理费 21600.00 元。

(2) 受试者检查费: RMB 1849.00 元/例*36 例，预计共计 RMB 66564.00 元(详见附件 1)。按照实际发生进行结算。

(3) 受试者交通补助: RMB 300.00 元/例*36 例，预计共计 RMB 10800.00 元。

(5) 机构管理费: 观察费*10%，预计 RMB 7200.00 元。

(6) 税费: (观察费+检查费+交通补助费+机构管理费)/90%*10%，预计 17396.00 元。

(7) 筛选失败的病例(指知情同意书签署但未随机的病例)，支付筛选有关的观察费和实际发生的检验检查费；脱落病例的试验费用按实际访视支付观察费、受试者补贴和检验检查费。

(8) 受试者因参加临床试验而发生的不良事件的相关诊断和治疗及相关的经济补偿，以实际发生结算。

项目	费用(元)	说明
观察费	72000.00	其中研究者观察费 50400.00 元， 医院管理费 21600.00 元。
受试者检查费	66564.00	按照实际发生进行结算。
受试者交通补助	10800.00	300 元/例
机构管理费	7200.00	观察费*10%

税费	17396.00	10%
临床试验总费用	173960.00	/

2. 试验费用支付方式:

(1) 协议签署后、临床试验启动前, 甲方方支付总费用的 50%, 共计人民币 86980.00 元整 (大写: 捌万陆仟玖佰捌拾元整);

(2) 剩余试验费用 (按照实际完成情况核算), 甲方于本中心最后一例受试者末次访视结束后 6 个月或分中心小结盖章之前 (两者以先到者为准) 一次性付清。

3. 乙方在收到费用的 10 个工作日内向甲方开具发票。

4. 乙方银行账号信息:

开户名称: 首都医科大学附属北京友谊医院

开户银行: 中国工商银行北京分行珠市口支行营业室

帐 号: 0200003109089210458

七、知识产权及成果归属

1. 本临床试验的知识产权及成果归甲方所有, 乙方如需发表相关论文, 需事先征得甲方的同意。

2. 甲方在申报本试验研究成果时, 若引用临床资料, 乙方应作为协作单位。

3. 甲方获得医疗器械注册证书后, 应给乙方一份复印件 (加盖单位公章)。

八、争议的解决办法

本协议在执行过程中, 若发生分歧或纠纷, 三方应通过友好协商方式解决, 如协商不成, 提交中国国际经济贸易仲裁委员会江苏仲裁中心按照其当时有效的仲裁规则通过仲裁方式解决。

九、其他

1. 甲乙丙三方应在遵守相关法律法规前提下认真履行本协议约定。

2. 本合同自签章日起生效, 未尽事宜三方可再行协商补充, 补充协议与本协议具有同

法律效力。

3、本协议一式六份，甲、乙、丙方各保留两份，自签字之日起生效。

附件 1 检查费用清单（按实际发生支付）

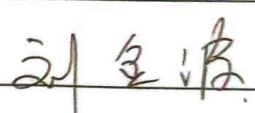
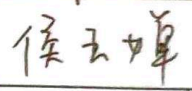
检验检查费用等清单

（单位：人民币元）

序号	检验检查项目	价格	次数	小计
1	血常规：红细胞（RBC）、白细胞（WBC）、血小板（PLT）、血红蛋白（HB）、中性粒细胞比率（NEU%）	20.00	1	20.00
2	尿常规：尿蛋白（PRO）、尿红细胞（RBC）、尿白细胞（WBC）	26.00	1	26.00
3	肝肾功能：谷丙转氨酶（ALT）、谷草转氨酶（AST）、谷氨酰转肽酶（GGT）、白蛋白（ALB）、总胆红素（T-BIL）、直接胆红素（D-BIL）、肌酐（Cr）、尿素（UREA）或尿素氮（BUN）	177.00	1	177.00
4	电解质：（钠（Na）、钾（K）、钙（Ca）、氯（CL））			
5	传染病检查：乙肝表面抗原、乙肝表面抗体、乙肝e抗原、乙肝e抗体、乙肝核心抗体、HCV-RNA/HCV-抗体、梅毒抗体、艾滋病 HIV 抗体	295.00	1	295.00
6	尿妊娠	8.00	1	8.00
7	血妊娠	50.00	1	50.00
8	腹盆腔 CT 平扫	405.00	1	405.00
9	腹盆腔 X 线	70.00	1	70.00
10	电子肠镜	660.00	1	660.00
11	CT 刻盘	30.00	1	30.00
12	清肠药物	108.00	每人 4 袋/ 次	108.00
合计				1849.00

注意：按照实际发生进行结算。

委托人 (甲方)	名称 (或姓名) (签章)	江苏势通生物科技有限公司			技术合同专用章 或 单位公章 
	法定代表人	王德君 (签章)			
	委托代理人	(签章)			
	联系 (经办人)	钱玉娟 (签章)			
	住所 (通讯地址)	南通高新区新世纪大道 266 号江海智汇园 C6 楼 四层	邮政 编码	226399	
	电话	0513-86599886	传真	0513-86599886	
	开户银行	中信银行股份有限公司南通通州支行			
帐号	8110501012701388339			2015年6月3日	
受托人 (乙方)	名称 (或姓名) (签章)	首都医科大学附属北京友谊医院			技术合同专用章 或 单位公章 
	法定代表人	(签章)			
	委托代理人	(签章)			
	联系 (经办人)	(签章)			
	住所 (通讯地址)	北京市西城区永安路 95 号	邮政 编码	100050	
	电话	13521136454	传真	010-63023261	
	开户银行	中国工商银行珠市口支行营业室			
帐号	0200003109089210458			2015年6月10日	

受托人（丙方）	名称（或姓名）	南京西格玛医学技术股份有限公司 (签章)			技术合同专用章 
	法定代表人	 (签章)			
	委托代理人				
	联系（经办人）	 (签章)			
	住所 (通讯地址)	江苏省南京市鼓楼区汉中路 180 号星汉大厦 20 楼	邮 政 编码	210029	
	电 话	025-86210646	传 真	025-86210646	
	开户银行	交通银行南京汉中路支行			
	帐 号	320006609018010047581			

2025年6月3日

有限公司

有限公司

印花税票粘贴处



登记机关审查登记栏：

经办人：

技术合同登记处机关（专用章）

年 月 日